

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2227/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. เกียรติเจริญเทรด
ดิ้ง

นาย ราเชนทร์ สิงห์ช วา ลา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 202

การถอนคำร้องขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้
แล้วแต่ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาเห็นสมควร

ในคดีความผิดต่อส่วนตัว ใบแต่งทนายของโจทก์ระบุว่าให้ทนายความมีอำนาจ
ว่าต่าง แก่ต่าง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความอุทธรณ์ ฎีกา ดังนี้ ทนายโจทก์มี
อำนาจถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับรองให้ฎีกาและไม่รับฎีกา จำเลยอุทธรณ์คำสั่งระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่ง โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องขอถอนคำร้องขอถอนฟ้อง อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอถอนฟ้อง ก่อนที่จะอ่านคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนคำร้องขอถอนฟ้องจึงเป็นการไม่ชอบนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การถอนคำร้องขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จะอนุญาตหรือไม่ประการใดแล้วแต่ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาเห็นสมควร ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนคำร้องขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ที่จะทำได้ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ตามใบแต่งตั้งนายของโจทก์นั้น ทนายโจทก์มีอำนาจถอนฟ้องเฉพาะในศาลชั้นต้น ไม่มีอำนาจถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจึงเป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่าตามใบแต่งตั้งนายของโจทก์ได้ระบุด้วยว่า ให้ทนายความมีอำนาจว่าต่าง แก่ต่าง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความอุทธรณ์ฎีกาและรับเอกสารหรือเงินจากจำเลยแทนได้ ไม่มีข้อความว่าถอนฟ้องได้เฉพาะในศาลชั้นต้นดังที่โจทก์อ้าง คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์มีอำนาจถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุดได้ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจึงเป็นการชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>